

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2397/2534

กระทรวงการคลัง
นาย อำคา พ วง คำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1304, มาตรา 1336

ที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุที่ใช้ในราชการกองทัพบกอันเป็น ทรัพย์สินของแผ่นดินตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ที่ดินพิพาทจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304(3) แม้ ส. จะได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) สำหรับที่ดินแปลงนี้มาโดยสุจริตและจำเลยจะซื้อที่ดินแปลงนี้มาโดยสุจริตก็ตาม จำเลยก็ไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาท จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะขุดหรือ ตัก ดินไปจากที่ดินแปลงนี้ เมื่อจำเลยขุดหรือตัก ดินไป โจทก์ ย่อมฟ้องบังคับให้จำเลยนำดินที่ขุดหรือตักไปนั้นคืนมาหรือขอให้ จำเลยชดใช้ราคาได้ แม้จำเลยจะได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้น แต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยมิได้วินิจฉัยปัญหาที่ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เมื่อโจทก์อุทธรณ์ โจทก์มิได้ยกปัญหาในเรื่องอายุความขึ้นอุทธรณ์ และจำเลยมิได้แก้อุทธรณ์ของโจทก์ จึงถือว่าไม่มีประเด็นในเรื่องอายุความในชั้นอุทธรณ์ แม้ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ด้วยก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น ต้องถือว่าเป็นข้อที่มิได้กล่าวถกกันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 249.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่
ปจ.853 เมื่อเดือนมิถุนายน 2527 จำเลยได้ขุดดินของโจทก์ดังกล่าวไปเป็นจำนวน
7,384 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน 369,200 บาท โดยจำเลยไม่มีสิทธิและไม่ได้รับ
อนุญาตจากโจทก์ ขอศาลบังคับให้จำเลยคืนดินที่จำเลยขุดตักไปจำนวน 7,384
ลูกบาศก์เมตรให้แก่โจทก์โดยนำดินจำนวนดังกล่าวมาถมในที่ดินของโจทก์ที่จำเลย
ขุดตักไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หากไม่สามารถคืนได้ ก็ให้นำดินที่อื่นมาถมแทนใน
ที่ดินที่จำเลยขุดตักให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือมิฉะนั้นให้จำเลยชดใช้ราคาดินพร้อม
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้พื้นที่ดินที่จำเลยขุดตักไปกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นเงิน
369,200 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นางสาว นุญลม้าย ได้หนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3) และครอบครองที่ดินพิพาทมาโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยรับโอนมาจาก
นางสาว โดยสุจริตและมีค่าตอบแทนและครอบครองต่อมาโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง
คัดค้าน จำเลยย่อมมีสิทธิขุดตักดินในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3) ที่จำเลยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ดินที่ขุด
ตักไปไม่ถึงจำนวนตามฟ้องราคาที่โจทก์กล่าวอ้างก็เลื่อนลอย ฟ้องโจทก์ขาดอายุ
ความเพราะโจทก์รู้ว่าจำเลยขุดตักดินตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2527 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุติในเบื้องต้นว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นที่ดินมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงซึ่งกระทรวงกลาโหมใช้ในราชการกองทัพบก ต่อมาเมื่อปี2518 เปลี่ยนสภาพมาเป็นที่ราชพัสดุ โดยมีโจทก์เป็นเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 และใช้ในราชการของกองทัพบก แต่เมื่อปี2505 เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)ทับที่ดินแปลงนี้บางส่วนให้แก่นางสร้อย บุญล้าย และเมื่อปี 2513จำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)ดังกล่าวมาจากนางสร้อยโดยสุจริต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2527 จำเลยได้ขุดดินในที่ดินพิพาทไปจำนวนหนึ่งและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีอาญา แต่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 3พฤษภาคม 2528 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ฉบับนี้แล้ว คดีมีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาประการแรกว่าที่ศาลอุทธรณ์ยกเรื่องอายุความขึ้นวินิจฉัยเป็นมูลยกฟ้องโจทก์นั้นชอบด้วยวิธีพิจารณาหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยจะได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้น แต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ได้วินิจฉัยปัญหาที่ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เมื่อโจทก์อุทธรณ์ โจทก์มิได้ยกปัญหาในเรื่องอายุความขึ้นอุทธรณ์และจำเลยมิได้แก้อุทธรณ์ของโจทก์ จึงถือว่าไม่มีประเด็นเรื่องอายุความในชั้นอุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาเรื่องอายุความมาด้วย จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นในชั้นอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา ต้องถือว่าปัญหาเรื่องอายุความเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ฎีกาของโจทก์ในข้อที่ว่า กรณีตามฟ้องของโจทก์ต้องบังคับใช้อายุความในเรื่องละเมิดหรืออายุความในเรื่องการฟ้องเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินมาจากผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

ส่วนปัญหาที่ว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใดนั้นศาลล่างทั้งสอง ยังมิได้วินิจฉัยไว้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียเลย โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย เนื่องจากข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้แล้วตามข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุที่ใช้ในราชการกองทัพบก อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ที่ดินพิพาทจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) แม้นางสร้อย บุญล้ายจะได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ตามเอกสารหมายเลข 1 สำหรับที่ดินแปลงนี้มาโดยสุจริต และจำเลยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาโดยสุจริตก็ตาม จำเลยก็ไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะขุดหรือตัดดินไปจากที่ดินแปลงนี้ เมื่อจำเลยขุดหรือตัดดินไป โจทก์ย่อมฟ้องบังคับให้จำเลยนำดินที่ขุดหรือตัดไปนั้นคืนมาหรือขอให้จำเลยชดเชยราคาได้ โจทก์นำเสนอ ร้อยโทฉันทะโยคะสิงห์ นายทหารที่ดินมณฑลทหารบกที่ 2 จำสับเอกสมุทร อรัญยะ จำสับโทสิทธิชัย สมเชื้อ เจ้าหน้าที่ที่ดินมณฑลทหารบกที่ 2 กับนายน้อย เจนไกร วิทย์ราชพัสดุจังหวัดปราจีนบุรีได้ความสอดคล้องต้องกันว่า ผลการตรวจสอบปรากฏว่าเนื้อที่ที่จำเลยขุดดินเป็นจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 22 9/10 ตารางวาคิดเป็นปริมาตรดิน จำนวน 7,384 ลูกบาศก์เมตร ตามบัญชีรายละเอียด การคิดราคาดินและแบบคำนวณ เนื้อที่เอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.17 ราคาลูกบาศก์เมตรละ 50 บาท ตามราคาจากการพิจารณาของฝ่ายทหาร เอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 3 และ 6 เป็นเงิน 369,200 บาทฝ่ายจำเลยคงมีตัวจำเลยเบิกความลอย ๆ เพียงปากเดียวว่า จำเลยขุดดินในที่ดินพิพาทเพื่อจะทำบ่อเลี้ยงปลาประมาณ 500 คันรถ รถแต่ละคันจะบรรทุกดินได้ประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร ราคาดินถ้าซื้อขายกันถึงที่ราคาคันรถละไม่เกิน 80 บาท ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนข้อนำเสนอของจำเลยจึงมีน้ำหนักน้อย ฟังหากล้างข้อนำเสนอของโจทก์ซึ่งได้ให้รายละเอียดและหลักการคำนวณประกอบด้วยเหตุผลไม่ได้ จึงต้องฟัง

ว่าจำเลยขุดตัดดินไปจากที่ดินพิพาทจำนวน 7,384 ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 369,200 บาท ตามฟ้องของโจทก์จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนดินที่จำเลยขุดตัดไปจำนวน 7,384 ลูกบาศก์เมตรแก่โจทก์ หากไม่สามารถคืนดินดังกล่าวก็ให้จำเลยใช้ราคาดินแก่โจทก์เป็นเงิน 369,200 บาท.

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ